

COMUNE DI SQUILLACE
PROVINCIA DI CATANZARO

PARERE DEL REVISORE

OGGETTO: PARERE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE: LEGGE 160/2019.

La sottoscritta Dott.ssa Antonina MAESANO, Revisore dell'Ente esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all'approvazione del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, c. 821, L. n. 160/2019.

Esaminata la proposta di regolamento in oggetto, con la quale si prevede il canone unico, istituito con la legge di bilancio 2020, all'articolo 1, commi dal 816 al 847, omnicomprensivo di tutti quei canoni, tasse e tariffe di importi minori rappresentate nel bilancio dell'ente sia al Titolo I che al Titolo III delle entrate, in particolare: tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;

verificato

in relazione alla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:

- rispetto del principio della coerenza

La verifica è volta a riscontrare che l'ente non abbia allargato la propria autonomia regolamentare andando a modificare alcuni aspetti della normativa per i quali la legge ha previsto una esplicita riserva. La legge di stabilità ha individuato questo perimetro attraverso il comma 821 per quanto concerne il canone di esposizione pubblicitaria e il comma 837, per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati.

- rispetto dei principi di semplificazione, adeguatezza e trasparenza

Le verifiche in termini di «semplificazione degli adempimenti tributari» riguarda le procedure per il rilascio delle concessioni, la disciplina delle modalità di dichiarazione. Il principio di «adeguatezza» riguarda le ulteriori esenzioni o riduzioni, l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari e la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni.

È stata verificata la casistica dell'esenzione e delle riduzioni

Osservazioni : si suggerisce di meglio specificare

- modalità di pagamento : L'unico sistema di pagamento previsto dalla normativa è quello dalla piattaforma PAGO PA . Nelle more dell'attivazione del canale di pagamento PagoPa che consentirà ai contribuenti di pagare il canone unico patrimoniale tramite modalità elettronica online, è possibile effettuare il versamento tramite modello F24 . L'Ente potrà anche istituire un conto corrente dedicato al canone unico patrimoniale, dando la possibilità di pagare con bonifico bancario. In tal caso si raccomanda la pubblicità delle coordinate bancarie o postali.
- Obbligati in solido : è obbligata, in solido, al pagamento, la persona che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio pubblicitario, il titolare dell'impianto pubblicitario (autorizzato all'effettuazione della pubblicità) e le ditte che sono reclamizzate attraverso l'impianto stesso.
- Occupazioni nei mercati : il comma 843, art. 1 della Legge n. 160/2019 ha previsto delle riduzioni considerevoli per le occupazioni di suolo pubblico nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente o anche per quelli settimanali. La riduzione può variare dal 30 al 40 per cento, è il CC a decidere l'esatta percentuale della riduzione che sarà inserita nel regolamento

Verificati, :

- la completezza del regolamento e del rispetto dell'autonomia demandata all'ente sull'autonoma regolamentazione;
- il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti ;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Dopo l'approvazione del Regolamento sul canone unico patrimoniale occorre provvedere alla pubblicazione della delibera (compreso lo stesso regolamento) sul sito del MEF

Squillace li, 24/05/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Antonina Maesano